

1500950-42.2021.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: AYANNY JUSTINO COSTA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2197388/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 19170878 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 339/21/525 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 2197388 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

1ª Vara

R. Dr. Carlindo Valeriane, 525, Porto Ferreira-SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500950-42.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500950-42.2021.8.26.0472

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2197388/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 19170878 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 339/21/525 - DEL.POL.PLANTÃO PORTO FERREIRA, 2197388 - DEL.POL.PORTO FERREIRA, 339/21/525 - DEL.POL.PORTO FERREIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ÉRIK HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AYANNY JUSTINO COSTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia ÉRIK HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois "no dia 21 de julho de 2021, por volta das 17h30, na Rodovia SP 224/328, nesta cidade e comarca, transportava, para fins de tráfico, uma grande porção grande de "maconha" com peso bruto de 495,0 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar." Denúncia recebida (fls. 287/289).

Citado, réu ofereceu Defesa Prévia às fls. 199/202, pleiteando a improcedência total da ação diante de sua alegada inocência.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A pretensão punitiva é procedente.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo do topo do art. 33 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão e apreensão de fls. 04/05 e laudo químico-toxicológico de fls. 182/184.

No mais, é certa a autoria.

As testemunhas Yasmin Keice Cabral e Lúcia Helena Florentino confirmam que de fato o acusado lhes pediu carona no dia do ocorrido e, algum tempo depois, foram todos abordados por policiais militares, que localizaram a droga. Que não sabiam que o réu tinha colocado aquela droga no interior do veículo e não tiveram qualquer participação. Que a droga era somente do réu.

Os policiais militares Leandro dos Santos Ribeiro e Eliton Adriano Lourenço confirmaram a apreensão da droga por ocasião dos fatos e que o réu se apresentou como sendo o proprietário dela, a qual seria vendida na cidade vizinha de Santa Rita do Passa Quatro.

O réu, em interrogatório, admitiu os fatos. Disse que estava transportando a droga para outra cidade onde realizaria o tráfico.

A confissão do réu está plenamente corroborada pelos relatos dos policiais, os quais localizaram as drogas em sua posse.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória, valendo ressaltar que o tipo penal é misto alternativo, razão pela qual a prática de quaisquer dos núcleos configura a prática do delito.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que a culpabilidade ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal em razão da grande quantidade de droga; o réu é primário; não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu; tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. A quantidade de droga não é elevada o suficiente para aumento da pena-base, sendo certo que a gravidade abstrata do delito já foi considerada pelo legislador ao fixar as penas mínima e máxima. Assim, fixo a pena base 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Em seguida, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a confissão e menoridade relativa, assim retorno a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes causas de aumento.

Apesar da primariedade do réu, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em vista da quantidade de drogas encontradas e pela habitualidade no tráfico, o que torna mais grave e reprovável o delito, além de indicar que o réu mantém relações estreitas com atividades ilícitas.

Também há tese do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: "A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF".

Assim, a sanção fica definida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor do dia-multa o piso mínimo legal.

Diante da quantidade de pena, e observando-se a disposição contida no artigo 387, §2º, do CPP, fixo o regime inicial semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena aplicada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu, ÉRIK HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Permanece presente o motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva, reforçado agora com a condenação. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, recomendo-o na prisão, porém, em estabelecimento penal compatível com o regime de pena aplicado. Recomende-se.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento dos valores apreendidos (fl. 103), em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva guia de execução, oficie-se ao TRE para fins de suspensão dos direitos políticos, expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo e, oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Porto Ferreira, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA